

# 宅基地上房屋征收补偿利益的分配 应综合考虑家庭成员贡献大小等因素

—— 陈某丁诉陈某甲等物权确认案

## 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终2783号民事判决书

2. 案由：物权确认纠纷

### 3. 当事人

原告(上诉人): 陈某丁

被告(被上诉人): 陈某甲、陈某丙、陈某己

#### 【基本案情】

陈某某、林某系夫妻关系，二人分别于1998年、2000年死亡，生前育有五个子女，分别为陈某甲、陈某乙、陈某丙、陈某丁、陈某戊。陈某戊于2015年死亡，陈某己系其妻子，二人育有两个子女，分别为陈某A、 陈某B。郑某某系陈某甲妻子，陈某庚系陈某丙妻子。陈某C、陈某D、陈某E、陈某F为陈某某、林某的孙子/女。陈某丁出生于1960年，于1981年结婚。根据陈某某家庭户口簿(1982年)登记情况载明，陈某某为户主，登记人员依次为：陈某某(1914年出生)、林某(1926年出生)、陈某甲(1950年出生，已婚)、郑某某(1951年出生，已婚)、陈某丙(1956年出生、已婚)、陈某庚(1960年出生，已婚)、陈某戊(1964年出生)、陈某C(长孙女，1972年出生)、陈某D(次孙女，1974年出生)、陈某E(长孙，1977年出生)、陈某F(次孙，1982年出生)、陈某己(三媳，1987年户口迁入)、陈某B(1987年出生申报)、陈某A(1989年出生申报)。

1989年7月30日，原厦门市思明区某村民委员会出具《证明》一份，载明：我村村民陈某某一家人口总共14人，因儿子三人都已成家立业，为生活各方面方便，于1984年11月向户口管理部门申请分户为三家。原厦门市土地管理局于1998年10月填发《厦门市村镇个人建房用地许可证》，记载陈某某作为申请人于1984年5月15日申请建房，申请人口为“11人”，建房地址为某村某社，用地面积/建筑面积/建筑占地面积/底层面积均为433平方米，建筑结构为混合，建筑层数为一层。在申请补办前述建房用地许可证的过程中，根据该过程中形成的存档文件《乡村建房用地申请书》载明，陈某某作为申请人的拟申请用地面积为433平方米，填写总人口原填写6人，后更正为11人。另根据存档文件载明，陈某某作为申请人申请在原建房屋(面积123平方米、石料结构、原一层)基础上进行加建，加建部分完成日期为1986年4月15日，并先后经村民小组、村委会、乡政府及市规划局审批同意，具体审批意见为“同意

加层面积二层270.1平方米”，时间为1994年4月21日。再根据存档的《厦门市某山公社新建房屋用地申请书》载明，陈某某作为申请人于1979年10月20日申请新建房屋并获批准，家庭人口处原填写为“6人”，后更正为“11人”，申请用地面积433平方米，房屋间数3厅6房7春脚<sup>①</sup>，审批部门于1984年5月15日加注“同意兴建、给予补办433平方米”。因案涉房屋需被拆迁安置，2020年6月15日，陈某甲、陈某某、陈某某、陈某某、陈某某作为乙方与拆迁单位签订《某会议中心项目(某社)集体土地上房屋搬迁补偿安置协议书(住宅货币补偿)》，载明因乙方家庭可直接认定的产权面积为433平方米，乙方自愿选择货币补偿作为被搬迁房屋的补偿安置方式。案涉房屋后被拆除，双方因拆迁安置补偿金的分配发生争议。

### 【案件焦点】

1. 案涉宅基地上房屋属于户主一人遗产还是属于家庭成员共有财产；2. 如属于家庭共有财产，是否应将遗产份额先行析分出；3. 陈某某对案涉宅基地房屋有无独立份额；4. 如何认定家庭成员对案涉房屋的各自贡献大小。

### 【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：根据法律规定，宅基地使用权是农村居民以“户”为单位的名义享有的用益物权，家庭户内人数会因婚丧嫁娶等原因有所变动，但不影响户内剩余成员对宅基地共同使用的权利，本案需要处理的是曾作为家庭户内成员的各当事人对案涉宅基地上建成的房屋是否享有权利以及权利份额认定。根据查明事实，陈某某家庭系在1979年11月申请建房，并在1984年5月在原建房屋的基础上申请建造和加建，还存在后续扩建的情形。我国宅基地用地面积的审批受“一户一宅”“限制面积”的约束，应认定在1979年申请建房用地时陈某某是宅基地使用权核定人员之一。案涉宅基地上房屋系家庭成员共同生活期间取得的共同共有财产，并非全部系陈某某、

---

<sup>①</sup>春脚：闽南语，意为储藏间、低矮的房子等。

林某的遗产，陈某某、林某作为被继承人，其遗产部分系包含在家庭共有财产之中，在分割前应先予以析分。因宅基地使用权证的申请及记载权利人仅“户代表”一人，判断宅基地房屋的实际权利人及享有的权利份额应综合考虑宅基地使用权相关权证、建房用地审批等文件上核定的人员，家庭成员的义务承担和贡献大小，以及房屋新建、翻建、改扩建、维护管理等情况，并结合农村生活实际、风俗习惯等进行认定。陈某丁出生于1960年、结婚于1981年，案涉房屋在1979年申请新建时，陈某丁已成年且尚未出嫁，在各方均未就建造房屋贡献大小举证证据的情况下，根据我国国情、社情和农村的实际情况，应认定陈某丁对案涉房屋在1979年的原始建造有一定贡献，而1984年5月的加建以及此后的扩建部分应认定与其无关。案涉房屋在1979年建造时，陈某甲已结婚并育有三个子女，陈某丙亦已成年，综合考虑案涉房屋原始建造的面积、陈某某家庭成员的具体情况、农村风俗习惯、各家庭成员共同生活的时间等因素，法院酌情认定陈某某、林某对案涉房屋享有35%的权属份额，该部分可由其合法继承人继承；陈某丁对案涉房屋享有2%的权属份额。陈某丁作为陈某某、林某的第一顺位继承人，对陈某某、林某的遗产享有五分之一的继承份额，故陈某丁有权继承案涉房屋7% $(35\% \div 5)$ 的权属份额，结合上述认定，陈某丁对案涉房屋享有的权属份额为9%。案涉房屋已被征收并拆除，陈某丁有权对案涉房屋享有的权利已转化为征收补偿利益的分割。因陈某丁长期并未实际居住在案涉房屋，未实际管理维护房屋，结合各方签订的房屋搬迁补偿安置协议约定内容，认定陈某丁无权分割有合法批建手续已建成房屋的按期搬迁奖励、装修补偿款、搬迁补助费、临时安置费以及层高超过3.5米的补助奖励，有权分割具有合法批建手续的已建成房屋安置房价、按期签约奖励、货币补贴、集体签约奖励共计22830011.6元。故，陈某丁对案涉房屋可享有的征收补偿利益为2054701元 $(22830011.6 \text{元} \times 9\%)$ 。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十四条、第三百六十二条、第一千一百三十条、第一千一百五十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、确认陈某丁对案涉房屋享有的征收补偿利益为2054701元；

二、驳回陈某丁的其他诉讼请求。

陈某丁不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：本案建房用地审批等存档资料系在补办建房用地许可证的过程中所形成，审批时间在陈某丁结婚（1981年）之后，因案涉房屋用地申请时间为1979年，应认定陈某丁对案涉房屋原始申请和建造有一定贡献。案涉房屋申请用地时陈某某已年近65岁，林某年近53岁，陈某甲已年近30岁且育有三个子女，陈某丙亦已成年，在各方均未就建造房屋贡献大小进行举证的情况下，一审判决综合考量家庭成员具体情况、案涉房屋申请新建时间、原始建造面积、农村风俗习惯、家庭成员共同生活时间以及用地审批文件载明的内容等，酌定陈某某、林某对案涉房屋享有35%的权属份额，陈某丁对案涉房屋享有2%的权属份额，并无不当，应予以维持。陈某丁在案涉房屋申请用地2年后即结婚，长期未实际居住在案涉房屋，亦未参与案涉房屋此后的加建，陈某丁主张其有权分割按期搬迁奖励、装修补偿款、搬迁补助费、临时安置费以及层高超过3.5米的补助奖励，依据不足。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

《中华人民共和国土地管理法》第六十二条规定，农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。原国土资源部《关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》也明确指出：“宅基地使用权应按照‘一户一宅’要求，原则上确权登记到‘户’。”其权利主体是以家庭成员构成的家庭共有关系。同时，还强调农村妇女作为家庭成员，其宅基地权益应记载到不动产登记簿及权属证书上。另外，以“户”为单位的家庭成员内部会因婚娶、生育、死亡等原因带来家庭成员人口数量的变化。对于户内人口变动尤其是人口增加的居住利益，要通过“扩建

房屋”“重建房屋”等方式保障，这类涉及宅基地使用的建造行为需要经过集体经济组织及政府部门批准，申请户应再次履行申请程序，集体经济组织、政府的批准相当于集体经济组织对该户重新分配宅基地。因此，在宅基地上建造房屋主要有两种情形：一种为申请新的宅基地建房；另一种为在既有宅基地上建造房屋。该两种情形均要申请乡村建设规划许可证，而建房许可证载明的申请人通常为户主一人，但同时会根据申请人的家庭成员情况载明“申请人口”。同时，不动产物权的取得应以《中华人民共和国民法典》·物权编的规范为指引，根据《中华人民共和国民法典》第二百三十一条的规定：“因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。”所以，宅基地房屋权利主体既涉及申请用地人员，亦涉及房屋建造出资人，还涉及集体经济组织成员身份等。当户主死亡时，只要户内成员还在，其他家庭成员仍享有宅基地使用权利，宅基地使用权不单独发生继承，但地上房屋可在权利人死亡后发生继承。而宅基地上房屋发生征收行为时，房屋的价值就转化为拆迁补偿利益。因宅基地及建房申请材料一般是以户主名义申请，在征迁单位将户主作为被征收人签订相关补偿协议时，就房屋征收利益的分割，家庭成员内部往往产生被征收房屋是户主的个人财产还是家庭成员共同财产，家庭成员对于共同财产有无权利及权利份额如何确定等争议。在农村不动产登记制度缺失的情况下，如宅基地房屋存在权属争议，且家庭内部无法协商一致的，处理宅基地房屋权属以及拆迁补偿利益分割纠纷，就需要依据相关政策，综合多种因素考量进行判断，本案即如此。

笔者认为，虽然宅基地使用权及建房申请通常仅登记“户主”一人，但真正的权利人应为户内家庭成员，“户主”只是各权利人的代表。具体到本案，因拆迁对象为宅基地上房屋，关于案涉宅基地上的房屋建造，无论是1979年的首次申请还是1984年因加建房屋的二次申请，均由陈某某以户主名义申请。根据陈某某户内人口的变动情况，在1979年以户内人口“6人”申请，陈某某属于当时户内“6人”之一，此时其既为宅基地申请人又为建房申请人。而在1984年加建房屋之时，陈某某已出嫁，以陈某某为户主的户内人口因嫁娶、生

育等原因变化为“11人”，陈某丁并非该“11”人之一，此时其对案涉宅基地并无使用权，对申请加建部分的房屋如无证据证明有实际建造行为的情形下，亦对加建部分的房屋不享有权利。本案诉讼中，陈某丁主张案涉房屋征收利益按陈某某的个人遗产进行分配，陈某甲等主张应按加建房屋申请的11人进行分配，不包含陈某丁，双方的主张均未得到法院采纳。

在确定宅基地上房屋属家庭成员的共有财产这一前提后，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百五十三条第二款“遗产在家庭共有财产之中的，遗产分割时，应当先分出他人的财产”之规定，陈某丁作为陈某某夫妻的子女之一，在被继承人陈某某夫妻死亡后，陈某丁自然对宅基地上房屋属于陈某某夫妻的遗产部分享有继承权利，故而需要将陈某某夫妻的遗产份额析出。承前述，在确定宅基地房屋属家庭成员共同共有的基础上，房屋本质上是需要占用一定范围土地的建筑材料与人力的结合成果，确定共有份额应该综合考虑共有人对房屋建造的贡献大小，包括出资、出力等情况进行综合认定。本案中，在案涉房屋1979年申请新建时，陈某丁已成年且尚未出嫁，在各方均未就建造房屋贡献大小举证的情况下，结合农村家庭生活和建房习惯，应认定陈某丁对案涉房屋的原始建造有一定贡献，而1984年的加建以及此后的扩建部分，则与其无关。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 冯莉平